

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 748/2533

นาง ศศราญ อังสิริกุล

นาย ล้น หวาน ดี

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 354, มาตรา 538

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าที่ดินที่ว่า "ผู้ให้เช่าสัญญาว่าเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว ผู้ให้เช่าจะให้ผู้เช่าได้เช่าต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี ทั้งนี้โดยผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าเช่าที่ดินดังกล่าวแล้วในค่าเช่าเดือนละ 800 บาท โดยผู้เช่ามีต้องจ่ายเงินเป็นก้อนเพิ่มเติม" นั้น เป็นคำมั่นของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าตกเป็นฝ่ายลูกหนี้ที่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเรียกร้องบังคับเอาได้ก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุดโจทก์ผู้เช่าได้แจ้งความประสงค์ในการที่จะเช่าที่ดินพิพาทต่อไปอีก 10 ปี ให้แก่จำเลยผู้ให้เช่าทราบ และจำเลยได้รับแจ้งแล้วจึงต้องผูกพันตามคำมั่นของตน โดยต้องทำสัญญาให้โจทก์เช่าที่ดินพิพาทต่อไปอีก 10 ปี

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาเช่าที่ดินของจำเลยบางส่วนมีเนื้อที่ 2 ไร่ 50 ตารางวา ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 500 บาท มีกำหนด 20 ปี และจำเลยได้ให้คำมั่นต่อโจทก์ว่า เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้วจำเลยจะให้โจทก์เช่าที่ดินนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 800 บาท สัญญาเช่าดังกล่าวได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าโจทก์ได้ขอให้จำเลยต่อสัญญาเช่าที่ดินตามคำมั่น แต่จำเลยปฏิเสธขอให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าที่ดินดัง

กล่าว ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ มีกำหนด 10 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 800 บาท หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าโดยต่อเติมสิ่งปลูกสร้างลงในที่ดิน มากกว่าเนื้อที่ที่กำหนดในสัญญา จำเลยจึงไม่ต้องผูกพันตามคำมั่นดังฟ้องของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าให้โจทก์ตามสัญญาต่อท้ายสัญญาเช่าข้อ 2 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาไปจดทะเบียนของจำเลย จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอและไม่ได้เถียงกันว่า โจทก์ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทจากจำเลยมีกำหนด 20 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 500 บาท นับแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2508 โดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเอกสารหมายเลข 1 สัญญาเช่าดังกล่าวมีข้อตกลงต่อท้ายในข้อ 2 ว่า "ผู้ให้เช่าสัญญาว่า เมื่อครบกำหนดอายุสัญญานี้แล้ว ผู้ให้เช่าก็จะให้ผู้เช่าได้เช่าต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี ทั้งนี้โดยผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าเช่าที่ดินดังกล่าวในอัตราค่าเช่าเดือนละ 800 บาท โดยผู้เช่ามีต้องจ่ายเงินเป็นก้อนเพิ่มเติม" ต่อมาวันที่ 17 ธันวาคม 2528 ซึ่งเป็นเวลาก่อนครบกำหนด โจทก์แจ้งให้จำเลยไปทำสัญญาเช่าต่ออีก 10 ปี โดยนัดให้ไปจดทะเบียนการเช่าในวันที่ 23 ธันวาคม 2528 จำเลยปฏิเสธที่จะต่อสัญญาเช่าให้ และเสนอขายที่ดินที่ให้เช่าแก่โจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยคงมีว่า โจทก์มีสิทธิที่จะเช่าที่ดินของจำเลยต่อไปอีก 10 ปีหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อความตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าข้อ 2 ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นคำมั่นของฝ่ายผู้ให้เช่าที่จะให้ผู้เช่าเลือกบังคับผู้ให้เช่าให้ต้องยอมทำสัญญาเช่าต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปีหรือไม่ข้อตกลงนี้ผู้ให้เช่าตกเป็นฝ่ายลูกหนี้ที่ผู้เช่า

มีสิทธิที่จะเรียกร้องบังคับเอาได้ เมื่อปรากฏว่าก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุดลง โจทก์ผู้เช่าได้
แจ้งความประสงค์ในการที่จะเช่าที่ดินพิพาทต่อไปอีก 10 ปี ให้แก่จำเลยผู้ให้เช่า
ทราบและจำเลยได้รับแจ้งแล้ว จึงต้องผูกพันตามคำมั่นของตน กรณีย่อมบังคับกัน
ได้โดยจำเลยต้องทำสัญญาให้โจทก์เช่าที่ดินพิพาทต่อไปอีก 10 ปี"

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-สวิน อักษรายุธ-เธียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำมั่นจะให้เช่าเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่ผู้ให้เช่าให้คำมั่นต่อผู้เช่าว่าเมื่อสัญญาเช่าเดิม
ครบกำหนดแล้ว ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินนั้นต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง
คำมั่นจะให้เช่าเช่นนี้แม้จะไม่ได้บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. ลักษณะเช่าทรัพย์สินแต่ศาลฎีกา
ก็ได้วางบรรทัดฐานไว้หลายเรื่องแล้วว่ามีผลผูกพันผู้ให้เช่าให้จำต้องปฏิบัติตามคำมั่น
ที่ให้ไว้เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 626/2490 ทำสัญญาเช่ากัน 2 ปี และมีข้อสัญญาว่าถ้า
ครบกำหนด 2 ปีตามสัญญาแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิจะเช่าต่ออีก 2 ปี การตกลงเช่นนี้หา
ใช่เป็นการทำสัญญาเช่าโดยมีกำหนดเวลาเช่าเกินกว่า 3 ปี ไม่ เพราะสัญญาเช่ามีผล
บังคับกันได้ 2 ปีเท่านั้น แต่หากมีคำมั่นที่จะให้ผู้เช่าแต่ฝ่ายเดียวเลือกปฏิบัติบังคับให้
ผู้ให้เช่าได้ทำสัญญาอีกสัญญาหนึ่งได้อีก และข้อตกลงนี้ผู้ให้เช่าตกเป็นฝ่ายลูกหนี้ที่

ฝ่ายผู้เช่ามีสิทธิเรียกร้องบังคับเอาได้ และจะนำมาตรา 152 ป.พ.พ. มาใช้บังคับหาได้
ไม่ ผู้ให้เช่าจำต้องผูกพันอยู่ตามคำมั่นของตน เมื่อผู้เช่าได้แจ้งความประสงค์ในการที่
จะเช่าต่ออีก 2 ปี แก่ผู้ให้เช่าแล้วกรณียอมบังคับกันได้ตามสัญญา ผู้ให้เช่าจะไม่ยอม
ให้เช่าไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1170/2506 คำมั่นที่ผู้ให้เช่าตกลงว่า เมื่อสัญญาเช่า
ครบกำหนดแล้ว ผู้ให้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้นั้น ผู้เช่าต้องแสดง
ความจำนงขอปฏิบัติตามคำมั่นเสียก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า มิฉะนั้นหาจะมีผล
บังคับกันได้ไม่ มีปัญหาว่าถ้าผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่าจะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ต่อไปเกิน
กว่า 3 ปี และผู้เช่าได้แสดงเจตนาเข้ารับคำมั่นแล้ว สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะ
ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เกินกว่า 3 ปีหรือไม่ ปัญหานี้ศาสตราจารย์ประพนธ์ศาคะมาน
ได้ให้ความเห็นไว้ในคำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หน้า 88ว่า ถ้าผู้เช่า
แสดงเจตนาเข้ารับคำมั่นสัญญาเช่าก็มีผลต่อไปเพียง 3 ปีเท่านั้น จะฟ้องร้องบังคับ
เกินกว่า 3 ปี ไม่ได้ ซึ่งผู้บันทึกเห็นด้วยกับความเห็นนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อผู้เช่า
ได้แสดงเจตนาเข้ารับคำมั่นแล้ว ย่อมเกิดเป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่อจาก
สัญญาเช่าเดิมทันที และเป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้ทำเป็นหนังสือและ
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ย่อมฟ้องร้องบังคับกันได้เพียง 3 ปีตามมาตรา
538 หากยอมให้สัญญาเช่าเช่นนี้มีผลบังคับต่อไปเกินกว่า 3 ปี ตามที่ผู้ให้เช่าให้
คำมั่นไว้ก็ย่อมขัดต่อมาตรา 538 และเป็นช่องทางให้มีการทำสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์เกินกว่า 3 ปีได้โดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่มาตรา 538 บังคับไว้ ซึ่งเท่ากับยอมให้มีการหลีกเลี่ยง
กฎหมายกันได้ ผู้บันทึกยังมีความเห็นต่อไปว่า ฝ่ายผู้เช่าจะฟ้องร้องบังคับให้ผู้ให้เช่า
ไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนสัญญาเช่าเพื่อให้ผู้เช่าได้เช่าต่อไปจนครบกำหนด
เวลาตามที่ผู้ให้เช่าได้ให้คำมั่นไว้ก็น่าจะทำได้เช่นกัน เพราะมาตรา 538 ให้ฟ้อง
ร้องบังคับคดีกันได้เพียง 3 ปีเท่านั้นทั้งนี้เทียบได้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่

1528/2513 ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยทำหนังสือสัญญาให้โจทก์เช่าที่ดินมีกำหนด 28 ปี และได้ยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว แต่จำเลยกลับบิดพลิ้วโดยขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนเสีย การเช่ารายนี้มีผลบังคับกันได้เพียง 3 ปี โจทก์จะขอให้ศาลบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนสัญญาเช่ามีกำหนด 28 ปีหาได้ไม่" และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3714/2524 ซึ่งวินิจฉัยว่า "ทำสัญญาเช่ากันเองมีกำหนดเวลา 20 ปี จะฟ้องร้องบังคับกันได้ 3 ปี ตามป.พ.พ. มาตรา 538 โจทก์ไม่อาจขอให้บังคับจำเลยให้จดทะเบียนการเช่าได้" แต่คำพิพากษาที่บันทึกนี้ได้วินิจฉัยไว้ในทางตรงกันข้ามว่าผู้เช่าฟ้องร้องบังคับให้ผู้ให้เช่าต้องทำสัญญาเช่าและจดทะเบียนการเช่าเกินกว่า 3 ปี ตามคำมั่นของผู้ให้เช่าได้ ผู้บันทึกจึงเห็นด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงว่า คำวินิจฉัยเช่นนี้น่าจะขัดต่อมาตรา 538 และขัดต่อแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1528/2513 และ 3714/2524 ดังกล่าวแล้วข้างต้น. ประดิษฐ์ เอกมณี